

1500149-13.2020.8.26.0424

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Comarca: Pariquera-Açu

Foro: Foro de Pariquera-Açu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 04 gramas (quatro gramas) de cocaína, dividida em cinco porções acondicionadas em cápsulas. Consta ainda na denúncia que o acusado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, confiou a direção da motocicleta Honda CG/150, placa ECB6584 ao adolescente L.L.R, pessoa não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pariquera-Açu

Foro de Pariquera-Açu

Vara Única

Av. Dr. Fernando Costa, 215, Pariquera-Açu-SP - cep 11930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500149-13.2020.8.26.0424 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500149-13.2020.8.26.0424

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182343/2020 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 12634756 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 503/20/107 - DEL.POL.PARIQUERA ACU, 2182343 - DEL.POL.PARIQUERA ACU

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

ALISON DE SOUZA RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE GOMES DO NASCIMENTO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou ALISON DE SOUZA RIBEIRO, já qualificada nos autos, como incurso nas sanções dos crimes tipificados no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06 e artigo 310 da Lei 9503/97, em concurso material de crimes.

Consta na denúncia que o réu, no dia 26 de julho de 2020, por volta das 11h30min, na Rua Pedro Bone, n. 1, centro, nesta cidade e comarca de Pariquera-Açu, juntamente com o adolescente L.L.R., nascido em 24 de maio de 2003, com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 04 gramas (quatro gramas) de cocaína, dividida em cinco porções acondicionadas em cápsulas. Consta ainda na denúncia que o acusado, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, confiou a direção da motocicleta Honda CG/150, placa ECB6584 ao adolescente L.L.R, pessoa não habilitada.

Decisão de fls. 49/50 concedeu liberdade provisória ao réu.

A denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2020, conforme decisão de fls. 79.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 112

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

Após, foi oferecido acordo de não persecução penal, porém não houve cumprimento. O Ministério Público a apresentou memoriais requerendo a condenação. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela aplicação do regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Eis o relatório do necessário.

Passo a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público acusa o réu pela prática de tráfico e entregar direção de veículo para pessoa inabilitada. No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), autos de exibição e apreensão (fls. 06/07 e 09/10), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de constatação (fls. 15), laudo pericial (fls. 93/98), bem como pela prova pericial colhida sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares que realizaram a prisão do acusado disseram na audiência: "que estavam em patrulhamento quando visualizaram a motocicleta empinando, fazendo manobras, estourando o escapamento. Destacaram que eram duas pessoas no veículo, sendo que eles tentaram fugir durante 1 quilômetro, aproximadamente. Esclareceram que, quando alcançaram, viram o réu, que ia na garupa, dispensando alguma coisa ao solo. Verificaram que o réu tinha dois pinos de cocaína no bolso e outros três, jogados ao solo. Acrescentaram que o acusado falou que estaria transportando a droga, em troca de vinte reais, nada tendo sido encontrado com o condutor da motocicleta, que era menor de idade."

O adolescente L. L. R. Disse na audiência que Alison lhe chama para irem ao morro do sabão e foi quem conduzia a motocicleta.

Quanto interrogado, o acusado confessou integralmente os fatos imputados. Observa-se que restaram consubstanciadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados. Além dos detalhes fornecidos pelos policiais que efetuaram a prisão, o adolescente confirmou que conduzia a motocicleta e o réu confessou integralmente os fatos.

Destarte, espancada qualquer dúvida no tocante à autoria delitiva, pelo contexto probatório coligido, a condenação do acusado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 e artigo 310 do CTB é medida que se impõe, razão pela qual passo a dosar e individualizar as penas nos termos do artigo 68 do CP.

Na primeira fase não há circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual fixo as penas-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico e 06 (seis) meses de detenção para o crime do artigo 310 do CTB.

Na segunda fase estão presentes a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. Ausentes agravantes. Todavia, deixo de reduzir a pena, com fundamento na súmula 231 do STJ, haja vista a impossibilidade de, nesta fase da dosimetria, a pena atingir patamar aquém do mínimo legal.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 11343/06, pois a conduta do acusado envolveu adolescente. Sendo assim, aumento a pena do tráfico em um sexto para alcançar 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. De outra banda, considerando as circunstâncias do caso concreto, de se aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, conforme se verifica na folha de antecedentes, não havendo informações que integra organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "(...) A comprovação de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa é ônus da acusação, para fins do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se podendo impor à defesa a tarefa de produzir prova negativa, ou seja, de que o acusado não se dedica a atividades criminosas nem faz parte de organização da mesma natureza" (STJ 6ª T. REsp 1.489.825/SP Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 04.12.2014 DJe 18.12.2014). E, para efetiva aferição da diminuição, deve-se ponderar que, "(...) na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada [art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006], a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na

definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes" (STJ 5ª T. HC 379.203/SC Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 07.02.2017 DJe 10.02.2017). Outrossim a quantidade de droga apreendida foi pequena.

Não havendo elementos negativos a serem considerados aplico a redução no patamar máximo, qual seja, dois terços conforme previsto no artigo 33, §4º da Lei 11343/06. A mingua de outros elementos modificadores, fica o acusado definitivamente condenado às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, quanto ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11343/06 e 06 (seis) meses de detenção em relação ao crime do artigo 310 do CTB.

O dia-multa valerá o mínimo legal, à mingua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu, devendo observar atualização nos moldes do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Prosseguindo, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal).

Assim, diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada, e considerada as circunstâncias que somente podem ser consideradas favoráveis, entendendo-se tratar de medida socialmente recomendável na hipótese dos autos, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes, do Código Penal (HC 97.256/RS STF).

E, tratando-se de pena superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal, estabelecendo-se a limitação de fim de semana, bem como prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, devendo os serviços ser prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Incabível a suspensão condicional da execução da pena, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu ALISON DE SOUZA RIBEIRO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 310 da Lei 9509/97, em concurso material de crimes às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, conforme constou da fundamentação, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no patamar mínimo e com atualização, nos moldes constantes da fundamentação.

Concedo o direito do réu em recorrer em liberdade, haja vista a substituição da pena corporal imposta, além de que respondeu o processo em liberdade.

O disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal deverá ser analisado, se necessário, pelo Juízo das Execuções Criminais.

Proceda-se à destruição das drogas, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/2006.

Nos termos da lei, declaro a perda do valor monetário apreendido em favor da união, cumprindo-se o necessário para transferência, após o trânsito em julgado.

Declaro a perda da motocicleta e celulares apreendidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, porém concedo o benefício da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo: (i) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena; (ii) lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (iii) oficie-se ao TRE para o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários.

P.I.C.

Pariquera-Acu, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA